



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

RESOLUCIÓN FINAL N° 0120-2026/PS0-INDECOPÍ-AQP

EXPEDIENTE : 0528-2024/PS0-INDECOPÍ-AQP
AUTORIDAD : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
ADSCRITO A LA OFICINA REGIONAL DE AREQUIPA
INTERESADO :
ADMINISTRADO : BANCO DE LA NACIÓN
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
MEDIDAS CORRECTIVAS
COSTAS Y COSTOS
REINGRESO
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA
MULTA : 3.49 UIT

Arequipa, 05 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES

1. El 10 de julio de 2024, la señora [REDACTED]¹ (en adelante, la señora [REDACTED]), presentó una denuncia contra Banco de Crédito del Perú (en adelante, BCP)² y contra Banco de la Nación³ (en adelante, Banco de la Nación), por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código)⁴, denuncia subsanada mediante escrito del 03 de noviembre de 2023, afirmando lo siguiente:
 - (i) Es titular de la cuenta de ahorros N° [REDACTED] vinculada a la tarjeta de débito visa N° [REDACTED] en el Banco de la Nación, en ese sentido, indica que con fecha 02 de abril de 2024, ejecutó un pago por la suma de S/ [REDACTED] a través del aplicativo Yape, producto administrado por BCP; en la misma fecha, advirtió un faltante de S/ [REDACTED] en su cuenta de ahorros, por lo que se comunicó con Banco de la Nación, para bloquear su tarjeta y generar el reclamo correspondiente.
 - (ii) Con fecha 07 de mayo de 2024, se emitió la carta de respuesta a su reclamo, así pues, Banco de la Nación le informó que la operación reclamada corresponde a un cargo recurrente por la afiliación al servicio de Yape, por lo que, el reclamo y coordinaciones debían hacerse con el mencionado proveedor.
 - (iii) Finalmente, resalta que ambos denunciados deslindan responsabilidades, siendo importante resaltar que la operación por S/ [REDACTED] nunca se visualizó en su aplicativo de Yape, además el tope máximo para ejecutar operaciones por día es de S/ [REDACTED]; sin embargo, por el concepto de Yape se debitaron S/ [REDACTED] en un solo día.
2. La señora [REDACTED] ha solicitado como medidas correctivas: i) la devolución inmediata de la suma de S/ [REDACTED]; ii) el pago de una indemnización por daños y perjuicios de S/ [REDACTED]; y, iii) la entrega de las copias de las dos notificaciones recibidas en su correo electrónico con fecha 02 de abril de 2024, las cuales corresponden a las operaciones por S/ [REDACTED] y S/ [REDACTED]. Asimismo, solicitó el pago de cotas y costos del proceso.

¹ DNI N° [REDACTED]

² RUC N° 20100047218

³ RUC N° 20100030595

⁴ Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 02 de setiembre de 2010 y vigente desde el 02 de octubre de 2010.



3. Por Resolución N° 02 del 14 de agosto de 2024, el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor Adscrito a la Oficina Regional de Arequipa (en adelante, el ORPS) dispuso:

“PRIMERO: Iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra de Banco de la Nación, en mérito a la denuncia presentada por la señora [REDACTED], por:

- (i) “Presunta infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; en tanto, no habría cumplido con brindar las medidas de seguridad idóneas para la cuenta de ahorros N° [REDACTED] de titularidad de la señora [REDACTED], pues el 02 de abril del 2024, habría permitido la materialización de la siguiente operación no reconocida, que no se enmarcaría en su patrón habitual de consumo:

FECHA	DETALLE	IMPORTE
02/04/2024	YAPE	S/ 500.00

SEGUNDO: Iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra de Banco de Crédito del Perú, en mérito a la denuncia presentada por la señora [REDACTED], por:

- (i) Presunta infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; en tanto, habría permitido que terceras personas, a través de su aplicativo YAPE accedan a los fondos de la cuenta de ahorros N° [REDACTED] de titularidad de la señora [REDACTED], y afiliada a Banco de la Nación, materializándose la siguiente operación no reconocida, que no se enmarcaría en su patrón habitual de consumo:

FECHA	DETALLE	IMPORTE
02/04/2024	YAPE	S/ 500.00 (...)”

4. Mediante escritos de 29 de agosto de 2024, tanto BCP como Banco de la Nación, se apersonaron al procedimiento y expusieron sus argumentos de descargo respecto las imputaciones incoadas a en su contra.
5. Con Resolución Final N° 0626-2024/PSO-INDECOPI-AQP del 04 de octubre de 2024, este órgano resolutivo resolvió el expediente en cuestión, disponiendo archivar la denuncia incoada contra de Banco de la Nación, a su vez, dispuso sancionar a BCP con una multa por infracción al artículo 19° del Código, resolución que fue apelada por la parte sancionada.
6. A través de la Resolución Final N° 0238-2025/INDECOPI-AQP del 03 de abril de 2025, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Arequipa (en adelante, la Comisión), resolvió la apelación, disponiendo lo siguiente:

“PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución Final N° 0626-2024/PSO-INDECOPI-AQP del 04 de octubre de 2024, emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos Adscrito a la Oficina Regional de INDECOPI Arequipa; que sancionó a Banco de Crédito del Perú, por la operación ascendente a S/ [REDACTED] no reconocida por la denunciante, señora [REDACTED] en consecuencia, corresponde ordenar al órgano resolutivo de primera instancia



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

realizar los requerimientos o actuaciones procesales que considere pertinente, a la brevedad, conforme los considerandos precedentes.”

7. Con Memorándum N° 0408-2025-CPC-AQP/INDECOPI de fecha 19 de mayo de 2025, la Comisión devuelve el expediente para dar cumplimiento a lo dispuesto a través de la precitada Resolución.
8. Para dar cumplimiento con lo dispuesto por la segunda instancia por medio de la Resolución N° 06 de fecha 18 de diciembre de 2025, a efecto de determinar la responsabilidad de cada entidad financiera respecto la realización de la operación materia de denuncia, se efectuó sendos requerimientos de información a los denunciados.
9. Mediante escrito del 30 de diciembre de 2025, BCP absolvió los requerimientos efectuados por este Despacho, adjuntando el documento denominado “Reporte Yape”, asimismo anexó la documentación referente a los términos y condiciones aplicables de la billetera digital denominada “Yape”.
10. Por escrito del 09 de enero de 2026, Banco de la Nación cumplió con presentar la información solicitada, presentando los documentos denominados “Informe N° [REDACTED]”, “Informe Técnico”, “Estados de Cuenta”, “Contrato de Operaciones Pasivas” y “Files de Reclamos”.

II. CUESTIONES PREVIAS

II.1. Sobre la corrección del error material

7. Al respecto, el numeral 1) del artículo 212° del T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que los errores materiales en los actos administrativos son rectificadas por la autoridad administrativa que los emitió, siempre que no se alteren aspectos sustanciales de su contenido ni el sentido de la decisión.
8. Ello implica que no se puede incorporar al pronunciamiento elementos o fundamentos adicionales no considerados o evaluados en la decisión, sino que tan sólo se busca corregir aquellos errores contenidos en el acto administrativo que resulten inexactitudes evidentes, empero, cuyo correcto sentido fluya de la lectura completa e integral de la decisión, salvo supuestos de ampliación debidamente motivados.
9. Sobre ello, el procesalista argentino Falcón, al respecto, señala que: *“En realidad, la aclaratoria, tanto de oficio cuanto a pedido de parte, no pretende un cambio de la decisión, pues como hemos visto se dicta sin alterar lo sustancial de la decisión. La aclaratoria sólo viene a completar el fallo sobre aspectos accidentales y omisiones de la decisión que no hacen a su esencia [...]”*.⁵
10. Ahora, de la revisión de la Resolución N° 02 emitida por este Despacho con fecha 14 de agosto de 2024, se advierte la existencia de un error respecto a la identificación del producto financiero, en específico respecto a la tarjeta de débito, toda vez que se consignó “**tarjeta de débito N° [REDACTED]**”, cuando en realidad se trata de “**tarjeta de débito [REDACTED]**”; entonces al ser un error evidente detectado de una simple lectura, que no alteraran el sentido de la misma, es que debe disponerse su corrección en la presente resolución.

⁵ FALCON, Enrique; *Manual de Derecho Procesal*; Buenos Aires; Editorial ASTREA; 2005. p. 11.



III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Sobre el deber de idoneidad

11. El artículo 18° del Código⁶ define a la idoneidad de los productos y servicios como la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función de su naturaleza, de las condiciones acordadas y de la normatividad que rige su prestación. Asimismo, el artículo 19° del Código⁷ prevé un supuesto de responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado, debiendo comercializarlos o brindarlos en las condiciones ofrecidas y acordadas, expresa o implícitamente.
12. El concepto que subyace a la protección de la idoneidad de los productos y servicios consiste en garantizar la correspondencia entre la satisfacción de las expectativas del consumidor y la realidad del bien o servicio adquirido. Se intenta así proteger a los consumidores de las posibles defraudaciones generadas por la desigualdad informativa entre proveedores y consumidores, desigualdad que es el fundamento último de las legislaciones de Protección al Consumidor.
13. El artículo 104° del Código establece que el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad sobre el producto o servicio determinado y que es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva justificada y no previsible que configure una ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia de propio consumidor afectado.⁸
14. Dicho esto, en materia de protección al consumidor, la carga de acreditar el defecto en el producto y/o servicio brindado, recae en el consumidor, aunque sea indiciariamente, para que luego surja en el proveedor la carga de demostrar que el defecto o problema alegado no le es atribuible por causas no imputables (caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o negligencia del consumidor).

⁶ LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

15. Sobre el particular, cabe precisar que la relación jurídica que se genera entre una entidad financiera y un consumidor como consecuencia de la entrega de una tarjeta de crédito o débito crea deberes y derechos en ambas partes, siendo la conducta exigida al consumidor el resguardo de su tarjeta, así como la confidencialidad de su clave secreta y demás códigos o datos sensibles asignados a la misma, puesto que el uso de tal información en una transacción constituye un mecanismo de seguridad básico previsto por las entidades financieras sobre el cual descansa las demás medidas de seguridad adoptadas por dicho operador para prevenir y evitar su uso fraudulento.
16. Al respecto, la doctrina hace referencia al contrato de tarjeta de crédito como *“un negocio jurídico complejo conformado en una multiplicidad de relaciones jurídicas diversas donde cada relación entre los intervinientes tiene vía de la complementación propia del sistema (necesaria para ser operativo) demuestran la ineficacia de cada una de ellas de no integrarse recíprocamente”*.
17. En este punto, es preciso indicar que dentro de las operaciones que pueden realizarse mediante tarjetas de crédito y débito existen aquellas en las que resulta necesario la lectura de su banda magnética o chip y el ingreso de la clave secreta, a fin de autorizar las operaciones (como, por ejemplo, los retiros de efectivo a través de cajeros automáticos, consumos de establecimientos físicos, entre otros), las cuales se denominan operaciones “con tarjeta presente”⁹. Sin embargo, existen operaciones en las cuales no resulta necesario la presencia física de la tarjeta (como, por ejemplo, transacciones por internet, correo electrónico o vía telefónica), denominadas operaciones con “tarjeta no presente”¹⁰, para las cuales se requiere de otro tipo de información a fin de otorgar validez a tales transacciones. Dicha información consiste en códigos de seguridad contenidos en la tarjeta como el *card verification code*, el número completo de la tarjeta y su fecha de vencimiento, entre otros; los cuales se presumen de conocimiento exclusivo de su titular.
18. En ese sentido, se busca que en cualquiera de los escenarios en que se realice las operaciones cuestionadas, estas cuenten con un sustento que acredite de manera indubitable la autorización del cliente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código o la firma electrónica. Esto quiere decir, que, ante el cuestionamiento de un consumidor, la entidad financiera debe estar en la posibilidad de acreditar de manera fehaciente que las operaciones han sido autorizadas por el cliente.
19. Sobre ello, el artículo 4° de la Resolución S.B.S. N° 6523-2013, que aprobó el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, vigente desde el 1 de abril de 2014, (en adelante, el Reglamento de tarjetas), define a la tarjeta de débito como *“un instrumento que permite, de acuerdo con lo pactado entre la empresa emisora y el titular, realizar operaciones con cargo a depósitos previamente constituidos. Con esta tarjeta, el usuario puede adquirir bienes o servicios en los establecimientos afiliados que los proveen, pagar obligaciones, efectuar el retiro de los depósitos realizados a través de los canales puestos a disposición por la empresa emisora u otros servicios asociados, dentro de los límites y condiciones pactados, debitándose los montos correspondientes de sus depósitos.”*

⁹ Ver a manera de ilustrativa, la página web de Visa: <> en la cual se refiere a las operaciones a través de tarjeta presente conforme a lo siguiente: “(...) son las transacciones que se realizan cara a cara, cuando la tarjeta Visa y su titular están presentes físicamente en la caja o terminal de un establecimiento o comercio”.

¹⁰ Ver a manera de ilustrativa, la página web de Visa: <> en la cual se refiere a las operaciones a través de tarjeta no presente de la siguiente manera: “Las compras con tarjeta no presente tienen lugar a distancia – a través de Internet, por teléfono o por correo postal. Las tarjetas (...) son especialmente adecuadas para este tipo de transacciones, al hacer más eficiente el proceso de compra, sustituyendo otros más engorrosos como el pago contra reembolso o mediante factura. (...) Código de Seguridad de la tarjeta. El código de seguridad de tres dígitos que aparece en el reverso de cada tarjeta Visa. Su denominación técnica en inglés es *Card Verification Code 2 (CVV2)* o Código de Verificación de la Tarjeta 2. Visa Europe estima que verificar el código de seguridad de las tarjetas puede ayudar a recortar la tasa de fraude hasta en un 70%”.



4. Al respecto, el artículo 14° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento)¹¹, establece lo siguiente:

“Artículo 14°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este suscriba o autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito”. [Énfasis nuestro]

20. Por su parte, el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013¹² (en adelante, el Reglamento) establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente.
21. Ahora, con fecha 19 de febrero de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó la Resolución SBS N° 504-2021, Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), cuerpo normativo que contiene un marco de referencia para el sistema de gestión de seguridad de la información, el cual **tiene por finalidad fortalecer las capacidades de ciberseguridad y procesos de autenticación por parte de las empresas supervisadas por la SBS para la realización de operaciones en un entorno seguro y confiable**.
22. El antes mencionado Reglamento entró en vigor el día 01 de julio de 2021, salvo algunas disposiciones que entraron en vigencia de manera posterior; en ese sentido las disposiciones referidas a los reportes de incidentes de ciberseguridad significativos señaladas en el **Subcapítulo III del Capítulo II referido a los procesos de enrolamiento y autenticación y la Tercera Disposición Complementaria Final**¹³, tenían como plazo máximo

¹¹ RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014.

¹² RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

¹³ RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 23 de febrero de 2021 y vigente desde el 1 de julio de 2021

(...)

CAPÍTULO II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD (SGSIC)

SUBCAPÍTULO III AUTENTICACIÓN

(...)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

TERCERA. - En caso de eventos que afecten la continuidad operativa y que tengan como causa probable un incidente de seguridad de la información, es aplicable lo señalado en el artículo 15 del Reglamento para la Gestión de la Continuidad del Negocio, aprobado por la Resolución SBS N° 877-2020, sobre reporte de eventos de interrupción significativa.



de adecuación hasta el 01 de julio de 2022; por lo que recién sería aplicable a partir de dicha fecha para las empresas supervisadas por la SBS.

23. Ahora bien, antes de seguir con el análisis, corresponde precisar que previamente, la Sala Especializada de Protección al Consumidor¹⁴ ha efectuado una interpretación sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad; en dicho pronunciamiento se señaló que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; **c) Billeteras digitales**; y, d) Plataformas digitales con características similares a las mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
24. En ese sentido, considerando que, para el caso de autos, la operación en cuestión se materializó con posterioridad a la entrada en vigor del Subcapítulo III del Capítulo II y la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento de Ciberseguridad, es que corresponde a este Despacho determinar si la entidad financiera adoptó las medidas de seguridad necesarias en canales digitales conforme a lo prescrito en la norma antes detallada, ello considerando que conforme lo expresado por las artes, se trata de una operación realizada por billetera digital.
25. Sobre ello, el artículo 17° del Reglamento de Ciberseguridad establece que las entidades financieras que brindan servicios a sus usuarios por canales digitales deben considerar determinados factores de autenticación a fin de prevenir amenazas a la seguridad de la información¹⁵; asimismo el artículo 18° del Reglamento de Ciberseguridad ¹⁶señala que, el enrolamiento del usuario para el uso de canales digitales requiere por lo menos: a) verificar la identidad del usuario y tomar las medidas necesarias para reducir la posibilidad de suplantación de identidad, lo que incluye el uso de dos factores independientes de categorías diferentes; y, b) generar las credenciales y asignarlas al usuario.
26. Seguidamente, el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad¹⁷, establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o

¹⁴ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

¹⁵ El artículo 17° del Reglamento de Ciberseguridad establece que la autenticación es un proceso que debe implementarse para controlar el acceso a los servicios por canales digitales que ofrece una empresa a sus usuarios; por lo que, debe considerar: (a) Los factores de autenticación requeridos; (b) estándares criptográficos vigentes basados en software o hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas; (c) plazos y condiciones en las que se requerirá al usuario volver a autenticarse; (d) línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir amenazas y (e) lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.

¹⁶ **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD**, publicada el 23 de febrero de 2021 y vigente desde el 1 de julio de 2021

Artículo 2°.- Definiciones

Para efectos de la aplicación del presente Reglamento deben considerarse las siguientes definiciones:

(...)

j) Factores de autenticación de usuario: Aquellos factores empleados para verificar la identidad de un usuario, que pueden corresponder a las siguientes categorías:

- Algo que solo el usuario conoce.

- Algo que solo el usuario posee.

- Algo que el usuario es, que incluye las características biométricas

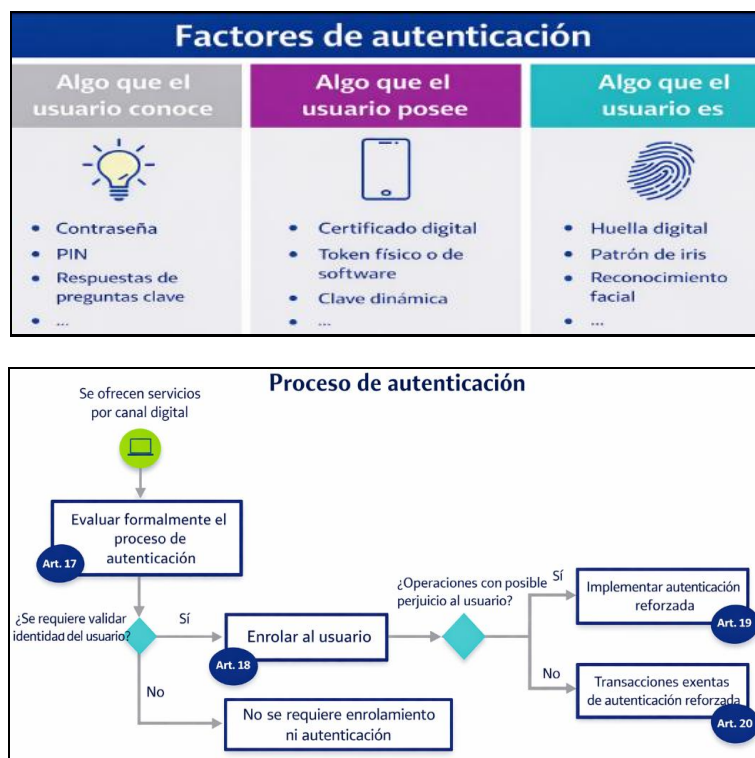
¹⁷ **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD**, publicada el 23 de febrero de 2021 y vigente desde el 1 de julio de 2021

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o

transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere de la generación de un código de autenticación para ser utilizado por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.

27. Entonces, de acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario sabe, algo que el usuario es¹⁸). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación; para mejor graficar observar los siguientes cuadros:



servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere: a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez. c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario

¹⁸ Información detallada en el Boletín Semanal SBS Informa N° 16 de mayo de 2021, "Seguridad de la información y ciberseguridad: fortaleciendo los procesos de autenticación en beneficio de los usuarios de los sistemas supervisados", en el siguiente enlace: <https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletin/ibulletin/1157?title=Seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20ciberseguridad:%20fortaleciendo%20los%20procesos%20de%20autenticaci%C3%B3n%20en%20beneficio%20de%20los%20usuarios%20de%20los%20sistemas%20supervisados>. Así como del siguiente enlace: <https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletin/ibulletin/1222>.



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

28. Habiéndose esclarecido el marco normativo para el desarrollo del presente análisis, corresponde determinar la responsabilidad de cada uno de los administrados, por lo que para un mejor entender, se procederá a analizar de forma independiente cada una de ellas, disponiendo en primer lugar, efectuar el desarrollo respecto el BCP para luego determinar la responsabilidad de Banco de la Nación.

De la responsabilidad de BCP

29. En el presente caso, la señora [REDACTED] denunció al Banco por haber permitido que terceras personas, a través de su aplicativo "Yape" accedan a los fondos de su cuenta de ahorros N° [REDACTED] afiliada a Banco de la Nación, materializándose la siguiente operación no reconocida, que no se enmarcaría en su patrón habitual de consumo.
30. A efectos de determinar responsabilidades, corresponde precisar los sujetos que intervienen en una operación como la materia de análisis:
- **Usuario del medio de pago.** Persona natural titular de la cuenta bancaria que utiliza una billetera digital o tarjeta para efectuar el pago de un bien o servicio.
 - **Billetera digital.** Plataforma tecnológica que permite iniciar órdenes de pago electrónicas vinculadas a una cuenta bancaria o tarjeta. En el presente caso, la billetera actúa únicamente como instrumento de iniciación de la operación, sin intervenir en la autorización final ni en la liquidación interbancaria.
 - **Comercio (Merchant).** Establecimiento que acepta pagos electrónicos a cambio de los bienes o servicios ofrecidos.
 - **Pasarela de pagos.** El equivalente virtual de un sistema de punto de venta físico que gestiona las transacciones online. Encripta y transmite la información al procesador de pagos, proporciona integraciones y API para las plataformas de E-COMMERCE y recibe la autorización de los bancos para pasar el dinero del cliente al comerciante.
 - **Procesador de pagos.** Un servicio que transmite la información necesaria sobre la transacción entre el comerciante, el banco emisor y el banco adquirente. Se necesita tanto una pasarela de pagos como un procesador de pagos para gestionar las transacciones con tarjeta de crédito y débito. La pasarela de pago se encarga del inicio y el final de la transacción, mientras que los procesadores trasladan la información necesaria de un punto a otro.
 - **Banco adquirente.** El banco que aloja tu cuenta de procesamiento de tarjetas de crédito como comerciante.
 - **Banco emisor:** Cualquier banco que aloje la tarjeta bancaria del cliente.
 - **Esquemas o redes de tarjetas:** Servicios de pago que establecen las directrices y la infraestructura técnica para el procesamiento de pagos con tarjetas de crédito y débito. Fijan las tasas de intercambio y las normas de calificación, y son el mediador entre los bancos emisores y los bancos adquirentes. Visa, Mastercard, American Express, Discover y UnionPay son algunas de las mayores redes de tarjetas del mundo.
31. De manera complementaria, conviene desarrollar cual es la secuencia de procesamiento de un consumo, conforme se aprecia a continuación¹⁹:

¹⁹ Información obtenida de los siguientes enlaces, los cuales de forma conjunta se integraron para un mejor desarrollo: <https://www.gob.pe/14930-que-es-una-billetera-digital>; <https://cms.law/en/per/publication/electronic-wallet-payments-in-peru-regulatory-obligations-and-key-considerations-for-businesses>; <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/292286-29985>; https://intranet2.sbs.gob.pe/dv_int_cn/2483/v1.0/Adjuntos/814-2025.R.pdf; y <https://monei.com/es/blog/acquiring-bank-vs-issuing-bank/>

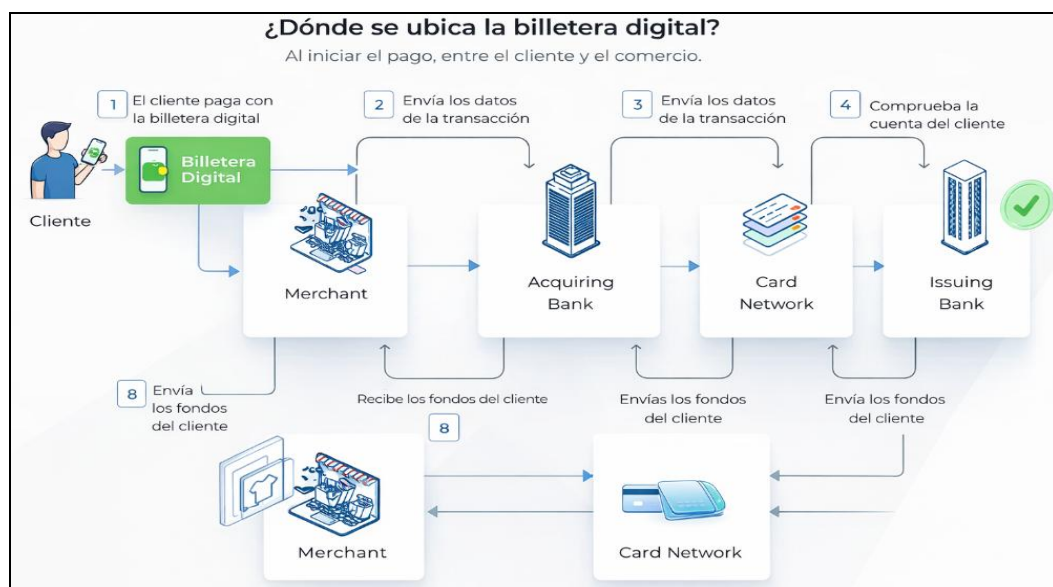


Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

FASE DE AUTORIZACIÓN	El titular de la tarjeta presenta su tarjeta en persona, online, billetera digital o por teléfono a cambio del producto o servicio que ofrece
	La pasarela de pagos envía una solicitud de autorización de pago al procesador de pagos de tu elección
	El procesador de pagos somete la transacción a la red de tarjetas especificada, que a su vez contacta con el banco emisor
	El banco emisor aprueba o rechaza la transacción, y manda el estatus a la red de tarjetas, tu banco y a ti directamente
FASE DE LIQUIDACIÓN	La pasarela de pagos envía paquetes de transacciones autorizadas a tu procesador de pagos
	El procesador de pagos pasa el detalle de la transacción autorizada a la red de tarjetas asociada, la cual comunica el débito al banco emisor relevante
FASE DE FINANCIACIÓN	El banco emisor carga el importe de la transacción en la cuenta del titular, antes de transferir los fondos hasta la cuenta de tu negocio (menos la tasa de intercambio)

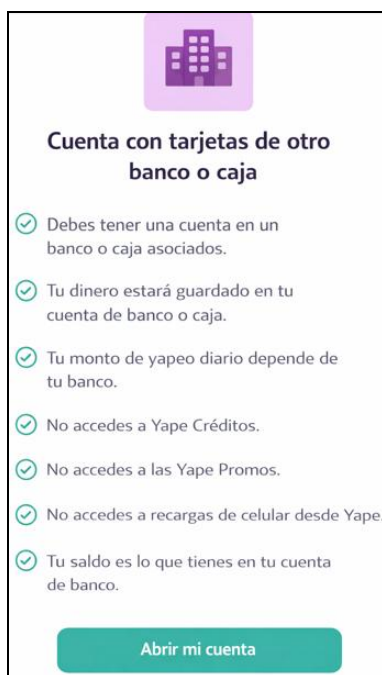


32. Ahora bien, conforme se aprecia de la documentación obrante en el expediente y en concordancia con lo señalado por las propias partes del procedimiento, se aprecia que en el caso de autos intervienen el Banco de la Nación como banco emisor y el BCP en calidad de entidad participante en la infraestructura de procesamiento.
33. Prosiguiendo con el análisis, si bien BCP participa en la transacción, su rol básicamente es como un agente intermediario para la materialización de la operación, ello como administrador de la billetera digital denominada “Yape”, y que, para el presente procedimiento, es únicamente un instrumento de inicialización, dicho ello, considerando tanto la denuncia como la imputación de cargos efectuada por este Despacho, en apariencia correspondería declarar improcedente la denuncia en su contra por falta de legitimidad para obrar, al no ser la institución que ejecuta el débito de la operación ni realiza la liquidación interbancaria; sin embargo, como billetera digital, tiene sus propias responsabilidades frente a las operaciones en las que interviene, por lo cual corresponde efectuar un análisis sobre si el denunciado cumplió con sus obligaciones intrínsecas como prestador de servicios financieros en dicha categoría.
34. Para un mayor entender, debe precisarse que existen dos supuestos para el caso de uso de billeteras digitales, estos son:



A. COMO INSTRUMENTO DE INICIACIÓN DE PAGO	a) Autenticación del usuario • Verificar identidad mediante factores de autenticación. • Implementar autenticación reforzada cuando corresponda. • Proteger credenciales y tokens.	b) Integridad de la orden de pago • Transmitir correctamente el monto. • No alterar datos del comercio. • No duplicar órdenes.	c) Seguridad tecnológica • Cifrado de datos. • Protección contra accesos no autorizados. • Prevención de fraude en su canal digital. • Aplicación de límites	d) Registro y trazabilidad • Mantener logs de: – Fecha y hora. – IP/dispositivo. – Método de autenticación utilizado. • Permitir auditoría posterior.
B. COMO EMISOR DE DINERO ELECTRÓNICO	Custodia de fondos	Aplicación de límites.	Autorización de operaciones.	Gestión de reclamos y reversos.

35. De la revisión de los términos y condiciones de dicho aplicativo obtenidos de su página web oficial²⁰, se observa que, Yape es una aplicación móvil de propiedad del BCP, mediante el cual el usuario -persona natural o jurídica cliente de BCP o de otra entidad financiera- debe afiliarse a una tarjeta de débito a Yape para poder acceder a sus servicios; ello conforme la siguiente imagen:



36. Bajo dicha línea de análisis tenemos que, para el presente caso, al tratarse de una cuenta "Yape" con afiliación de una cuenta bancaria ajena a BCP, es que actúa como billetera digital de iniciación de pago, por lo que únicamente le corresponde a BCP acreditar el inicio sesión sin mediar anomalías y que transfirió correctamente los montos respetando los límites establecidos conforme los términos y condiciones aplicables a dicha plataforma digital; caso contrario se habrá verificado una infracción al deber de idoneidad por incumplimiento de sus propias obligaciones.

²⁰ Información obtenida del siguiente enlace de la página web oficial de Yape: <https://www.yape.com.pe/terminos-y-condiciones/yape-persona>

37. Por su parte, a efecto de acreditar su posición, BCP adjuntó un informe respecto la cuenta “Yape” de la señora [REDACTED], de la cual se puede extraer la siguiente información:

“Afiliación”

userId	accountId	userEmailDesc
[REDACTED]		

cardNum	Fecha_Afiliacion	Fecha_Desafiliacion	Estado_Afiliacion	Tipo_Cuenta
[REDACTED]				

User ID:	Identificador único por cliente
AccountId:	Identificador único por afiliación
userEmailDesc:	Email cifrado
cardNum:	Número de tarjeta cifrado
Estado Afiliación	• UNENROLL = Desafiliado • ACTIVE = Activo
Tipo Cuenta	Indica el tipo de afiliación a Yape • BCP = Yape con cuenta BCP • YAPEDIGITAL = Yape con DNI • NIUBIZ = Yape OEF (Otras Entidades Financieras)

“Inicio de Sesión”

accountId	loginTs	authenticatorFactorTypeCd	loginTypeCd
[REDACTED]			

Logintypecd (flujo de inicio de sesión)	1: Login / 2: Unlock
Authenticator Factor Type Cd (factor de validación)	1: OTP SMS 2: OTP Email 3: Biometría 4: Clave Yapera de 6 dígitos

“Movimientos Egresos”

Fecha_Hora	Num_Operacion	Tipo_Operacion	Route_Type	origAccountId
[REDACTED]				

destAccountId	Nombre_Comercio	Glosa	.00 Monto_Trx	Flg_OTP	Estado_Trx
[REDACTED]					



Glosa	Comentario personalizado que digita el cliente en la parte inferior antes de yapear
Flg OTP	0 = no se envió el mensaje con código de validación push in app 1 = se envió el mensaje con código de validación push in app
Estado_Trx	DONE = Operación realizada

38. De la documentación precedente, podemos apreciar que la última afiliación previa a la operación materia de denuncia se efectuó el 30 de octubre de 2023, asimismo, se aprecia que, en la fecha de los hechos, esto es el 02 de abril de 2024, se registra tres ingresos a la cuenta yape con la "Clave Yapera de 6 dígitos", finalmente se observa que, en la referida fecha, se efectuó una única operación de S/ [REDACTED]
39. Entonces, de la información reportada por BCP, se puede apreciar que no se registra la operación materia de denuncia, siendo que, en la fecha de los sucesos, únicamente se registró una única operación por S/ [REDACTED] que no ha sido desconocida por la señora [REDACTED] en el rango de horario de la operación que si viene siendo cuestionada, por lo que no ha sido posible verificar la validez de esta; ello conforme de las imágenes previamente mostradas, en específico de la denominada "Movimientos Egresos".
40. En este punto, no debe pasarse por desapercibo lo expresado por dicha entidad financiera, que señaló que la operación materia de denuncia fue catalogada como operación trunca, siendo que si bien no adjuntó un reporte sobre ello, resulta razonable suponer que la misma tiene dicha condición debido a que al procesarse la primera operación se ejecutó casi el total del límite establecido por la billetera digital, conllevando a que la operación por S/ [REDACTED] no pueda ser procesada por sobrepasar ampliamente dicho límite, por lo cual no puede verificarse la validez del intento por ser materialmente inejecutable.
41. Por consecuencia, habiéndose acreditado que BCP interviene únicamente como una billetera digital de iniciación de pago en atención a un previo registro, y que no se cuenta registros de la materialización de la operación de S/ [REDACTED] debido a que previamente se ejecutó una operación por la suma de S/ [REDACTED] por lo que la operación en cuestión deviene en trunca (fallida); es que se concluye que dicho administrado si cumplió con sus obligaciones como administrador de la billetera digital denominada "Yape"; por lo que al no haberse corroborado un supuesto de vulneración al deber de idoneidad, corresponde archivar este extremo del procedimiento administrativo sancionador instaurado por la señora [REDACTED] contra BCP por presunta infracción del artículo 19º del Código.

De la responsabilidad de Banco de la Nación

42. En el presente caso, la señora [REDACTED] denunció al Banco de la Nación debido a que no cumplió con brindar las medidas de seguridad idóneas para su cuenta de ahorros N° [REDACTED], toda vez que, con fecha 02 de abril de 2024, permitiendo la materialización de una operación por la suma de S/ [REDACTED] a través del aplicativo "Yape", que no se enmarcaría en su patrón habitual de consumo.
43. A fin de respaldar su posición, la señora [REDACTED] incluyó en su denuncia una copia del estado de su cuenta de ahorros N° [REDACTED] correspondiente al periodo enero-abril 2024; en el cual se observa la operación materia de denuncia; asimismo, Banco de la Nación reconoció que se efectuó de la operación en cuestión, por lo que no resulta materia de controversia la materialización del consumo; en ese sentido, corresponde analizar si dicho consumo fue ejecutado acorde a las disposiciones normativas correspondientes.



ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

44. En ese sentido, debe precisar que si bien desde el 08 de junio de 2024, el servicio de “Yape” se encuentra suspendido para transacciones con Banco de la Nación, lo cierto es que, al haberse materializado la cuestionada operación con anterioridad a ello, es que el análisis de esta debe efectuarse conforme los términos y condiciones aplicables a la citada fecha. Sobre ello, tanto de la revisión de la página web de Banco de la Nación²¹ como de la información consignada en la plataforma del Estado Peruano²², de la cual se desprende lo siguiente:

Banco de la Nación Productos y Servicios ▼ Canales Digitales ▼ BN Beneficios Buscar

Requisitos

- Ser mayor de edad.
- Contar con una cuenta de ahorros y tu tarjeta Débito MultiRed del Banco de la Nación.
- Estar afiliado a compras por Internet.

Condiciones

- YAPE es una aplicación móvil mediante la cual el cliente, una vez que haya afiliado su Tarjeta de Débito MultiRed a YAPE, podrá acceder a los servicios. Para registrarse en YAPE, el cliente deberá contar con:
 - Una Tarjeta de Débito Multired activa, vigente y con la funcionalidad de e-commerce activa.
 - Un smartphone con una tecnología que permita la instalación y el uso de YAPE (la aplicación está disponible para Android versión 5.0. en adelante y para IOS versión 10.0. en adelante).
 - Una conexión a Internet estable.
- El cliente podrá desafiliarse su Tarjeta de Débito MultiRed a YAPE en cualquier momento a través de cualquiera de los siguientes canales:
 - Vía la aplicación, para lo cual sólo será necesario consignar la Clave Personal y confirmar la desafiliación a YAPE.
 - Vía la página web de YAPE, dentro de la sección Preguntas Frecuentes, para lo cual el cliente deberá seguir las validaciones de identidad que se le requiera y además culminar con éxito el flujo descrito en dicha página.

45. Por su parte, Banco de la Nación precisó que la operación no reconocida por la señora [REDACTED] se llevó a cabo bajo todos los lineamientos de seguridad, para tal caso adjuntó el “INFORME N°0 [REDACTED]”, del que se aprecia lo siguiente:

Account Number		Merchant ZIP Code	
Account Number Extension		Merchant State/Province Code	
Floor Limit Indicator		Requested Payment Service	
CRB/Exception File Indicator		Reserved	
Positive Cardholder Authorization Service (PCAS) Indicator		Usage Code	
Acquirer Reference Number		Reason Code	
Acquirer's Business ID		Settlement Flag	
Purchase Date (mmdd)		Authorization Characteristics Indicator	
Destination Amount		Authorization Code	
Destination Currency Code		POS Terminal Capability	
Source Amount		International Fee Indicator	
Source Currency Code		Cardholder ID Method	
Merchant Name		Collection-Only Flag	
Merchant City		POS Entry Mode	
Merchant Country Code		Central Processing Date (YDDD)	
Merchant Category Code		Reimbursement Attribute	

²¹ Información obrante en <https://www.bn.com.pe/clientes/servicios-adicionales/servicio-yape-con-bn.asp>, verificada en la misma fecha de la emisión de la presente resolución.

²² Información obrante en <https://www.gob.pe/44720-yape>, verificada en la misma fecha de la emisión de la presente resolución.



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

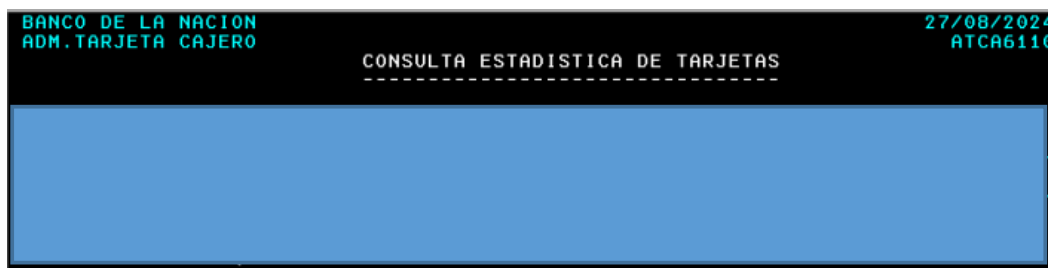
ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

Issuer Workstation BIN	Cardholder Activated Terminal
Acquirer Workstation BIN	Prepaid Card Indicator
Chargeback Reference Number	Service Development Field
Documentation Indicator	AVS Response Code
Member Message Text	Authorization Source Code 5
Special Condition Indicators	Purchase Identifier Format
Card Acceptor ID	ATM Account Selection 0
Terminal ID	Installment Payment Count
National Reimbursement Fee	Purchase Identifier
Mail/Telephone or Electronic Commerce Indicator	Cashback 000000000
Special Chargeback Indicator	Chip Condition Code
Interface Trace Number	Fee Program Indicator LUT

46. De la revisión de las imágenes precedentes, independientemente a que Banco de la Nación no identificó el sistema del que se obtuvo y/o extrajo dicha información, este Despacho advierte lo siguiente²³:

Merchant Name (Nombre de comercio)	YAPE
Merchant Country Code (Código de país)	Pe = Perú
Merchant Category Code (MCC) (código del tipo de operación)	6012 = Financial Institutions – Merchandise and Services (Es un código usado por la red Visa / Mastercard para identificar que el comercio que recibe el pago es una entidad financiera o proveedor de servicios financieros)
Destination Amount (Importe Destino)	500.00
Currency Code (Código de moneda)	604 = soles
Authorization Code (Código de autorización)	076303
POS Entry Mode (Corresponde a operación “credential on file” o transacción recurrente)	10 = tarjeta registrada por el cliente en el comercio para cargos periódicos
Mail/Telephone or Electronic Commerce Indicator (Indica tipo de canal en el que se realizó la transacción)	7 = Indica si la operación fue realizada con/sin presencia física de la tarjeta ni del titular (Card Not Present – CNP)

47. Aunado a ello, para acreditar que la tarjeta de débito de titularidad de la señora [REDACTED] se encontraba habilitada al momento de materializarse las operaciones no reconocidas, Banco de la Nación aportó un reporte de administración de tarjetas que da cuenta del bloqueo del producto financiero con posterioridad a la cuestionada operación, como se muestra seguidamente:



²³ Información interpretada acorde a los siguientes manuales: **Visa Inc.** (2023). *Visa Merchant Data Standards Manual*. Visa Public Documentation; **Mastercard**. (2023). *Merchant Category Code (MCC) Quick Reference Booklet*. Mastercard Rules; **Visa Inc.** (2023). *Visa Core Rules and Visa Product and Service Rules*; **EMVCo.** (2022). *EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems*; **Visa Inc.** (2023). *Visa eCommerce Transaction Processing Guide*; y, **International Organization for Standardization**. (1987, actualizaciones posteriores). *ISO 8583 – Financial transaction card originated messages*.



48. Consecuentemente, tenemos que al figurar operación “Yape” con MCC 6012 (servicios financieros), la operación debe clasificarse como un movimiento de dinero dentro de una plataforma financiera, es decir, no es una compra de producto, sino una operación de transferencia o de ejecución de fondos de dinero y que aunado a la consignación del Código 7 (Electronic Commerce) que representa operación sin tarjeta presente; es que, se habría acreditado que la operación en cuestión habría sido realizada a través de una billetera digital, sin que medie anomalía alguna dentro de su procesamiento, y considerando que en el capítulo precedente, se acreditó que la señora [REDACTED] habría vinculado su producto financiero administrado por Banco de la Nación a la billetera digital “Yape”; es que podemos concluir que el denunciado ha cumplido con demostrar la validez técnica del procesamiento de la operación de S/ [REDACTED] del 02 de abril de 2024.
49. Cabe precisar que, la documentación de descargo analizada no ha sido cuestionada ni desconocida por la señora [REDACTED], luego de haber sido presentada por Banco de la Nación, situación que conlleva que este ORPS reconozca la fidelidad de la información contenida en dichas piezas instrumentales, en aras del respeto irrestricto del principio de presunción de veracidad contemplado en el Artículo IV del Título Preliminar del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General.²⁴
50. Dicho esto, si bien ha quedado acreditada la validez en el procesamiento del consumo en controversia, lo cierto es que el análisis del presente procedimiento, no se limita únicamente a determinar la validez de los mismos, sino también, a verificar si correspondía a la entidad financiera aplicar otras medidas de seguridad adicionales a efecto de que se generará una alerta por tales transacciones, ello como parte de las medidas de seguridad establecidas por la normativa correspondiente.
51. Ahora, si bien la regla general es la presunción de que toda operación efectuada con una tarjeta (ya sea de crédito o débito) ha sido hecha por su titular, se ha establecido como regla general que existen casos en los que las operaciones cuestionadas por el consumidor han sido realizadas de manera tal que pueden originar dudas razonables acerca de su licitud y que obligan a la entidad bancaria emisora de la tarjeta a adoptar medidas de seguridad destinadas a garantizar una protección eficaz de los intereses económicos de sus clientes.
52. En efecto, de acuerdo a la normativa sectorial (obligaciones que constituyen garantías legales) se establece que, es deber de las entidades financieras, implementar diversas medidas de seguridad en las operaciones llevadas a cabo con las tarjetas de crédito y débito de sus consumidores, entre las cuales, se encuentra contar con un sistema de monitoreo de operaciones que busque detectar transacciones inusuales a través de la identificación de patrones de fraude que permita gestionar alertas oportunas a los consumidores, así como el fijar o establecer límites y controles para sus diversos canales de atención²⁵.

24

T.U.O DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. -

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

25

Resolución SBS N° 6523-2013.- Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito

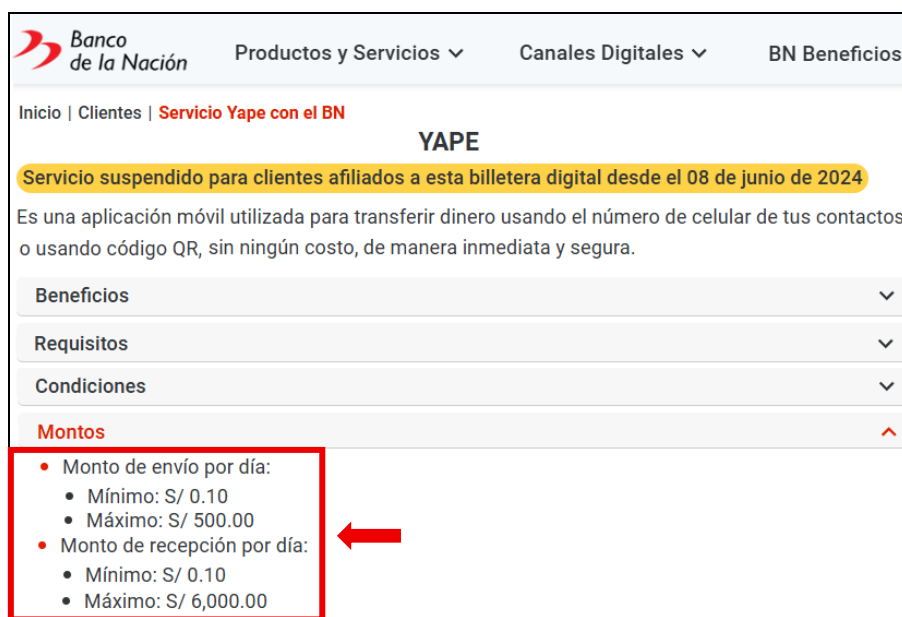
Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de transacciones, que tengan como objetivo detectar aquellas transacciones que no corresponden



53. Al constituir las operaciones fraudulentas un riesgo típico derivado del desarrollo de actividades de intermediación financiera, los bancos deben adoptar medidas de seguridad que contribuyan a reducir la posibilidad de que este tipo de transacciones se realicen.
54. Sobre ello, una de las medidas de seguridad que debe contemplarse es que las entidades financieras deben *“Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude”*, ello de conformidad con lo estipulado en el numeral 4 del artículo 17° del Reglamento.
55. Sobre ello, una de las medidas de seguridad que debe contemplarse es que las entidades financieras deben *“Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude”*, ello de conformidad con lo estipulado en el numeral 4 del artículo 17° del Reglamento.
56. Sobre ello, una de las medidas de seguridad adicionales señaladas, es la de establecer límites diarios, respecto el horario, los montos y el tipo de canal empleado, en este punto, debe tenerse en cuenta que la idoneidad también funciona en margen a la información que es proporcionada a los consumidores; en ese sentido, para el caso de operaciones realizadas a través de la billetera digital “Yape”, tenemos que de la revisión del portal web dispuesto por el proveedor denunciado²⁶, en específico de la sección de clientes y subsección de servicios adicionales, se vislumbra lo siguiente:



57. Bajo ese marco de análisis, tenemos que efectivamente, Banco de la Nación publicita e informa a sus usuarios que el monto límite diario para operaciones vía “Yape” (billetera digital) es de S/ [REDACTED]; dicho ello, para el caso de autos, se observa que con fecha 02 de

al comportamiento habitual de consumo del usuario.

2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de transacciones.

3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las transacciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de transacciones.

4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.

²⁶ Información obrante en el enlace: <https://www.bn.com.pe/clientes/servicios-adicionales/servicio-yape-con-bn.asp>, verificada en la misma fecha de la emisión de la presente resolución.



abril de 2024, se realizaron dos operaciones a través de la billetera digital por las sumas de S/ [REDACTED] y S/ [REDACTED], cuya sumatoria asciende a S/ [REDACTED] lo que representa que pese a haberse establecido un tope máximo, la operación fue autorizada y liquidada por la entidad financiera, lo que representa una falla del sistema del banco emisor, lo que daría cuenta de que se vulneró esta medida de seguridad y por tanto se evidencia un incumplimiento al deber que recae sobre el proveedor, ello conforme se aprecia a continuación:



58. Dicho esto, en la medida que se ha acreditado que él denunciado autorizó una operación excediendo los límites establecidos, carece de sentido analizar el carácter inusual o fraudulento de dicha operación, en relación con el historial y comportamiento de consumo de la parte interesada, así como la identificación de un patrón de fraude, así como si se generaron las alertas y comunicaciones correspondientes, dado que la cuestionada operación ya se reputa como no válida.
59. Por consecuencia, en la medida que Banco de la Nación no ha logrado desvirtuar el factor objetivo de atribución de responsabilidad que le resultó aplicable, esto es, que brindó las medidas de seguridad necesarias para cuenta de ahorros N° [REDACTED] vinculada a la tarjeta de débito visa N° [REDACTED] de titularidad de la señora [REDACTED], al haber autorizado la operación de S/ [REDACTED] por billetera digital "Yape" que excede los límites diarios establecidos para este tipo de operaciones; es que corresponde amparar el procedimiento administrativo sancionador incoado en su contra por infracción al artículo 19° del Código.

III.2. Sobre las medidas correctivas

60. El artículo 114° del Código²⁷ prescribe que se le podrá ordenar al proveedor que incurre en infracción a las normas de protección al consumidor, medidas correctivas reparadoras y complementarias, a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando, haya sido informada expresamente al proveedor al inicio del procedimiento.
61. De conformidad con el artículo 115° del Código²⁸ las medidas correctivas reparadoras tienen por objeto resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas

²⁷ LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias. Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

²⁸ LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- Reparar productos.
- Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa. El órgano resolutorio al dictarlas debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. El artículo 116° del Código²⁹, establece que las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

62. De las normas citadas se determina que el denunciante deberá probar las consecuencias patrimoniales directas o indirectas causadas por la comisión de la infracción, a fin de dictar la medida correctiva solicitada, pudiendo solicitarla hasta antes de la notificación de cargos al proveedor y modificarla, hasta antes de emitida la decisión final en primera instancia.

- d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

29

LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

M-OPS-03

Página 19 de 26

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Urb. La Esperanza O-20, José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa, Perú, Teléf. 0800 4 40 40 + Opción 6 + 5403
(desde cualquier teléfono fijo) o, al 01 224 7777 + Opción 6 + 5403 (desde cualquier celular)

Web: www.indecopi.gob.pe



63. La señora [REDACTED] ha solicitado como medidas correctivas: i) la devolución inmediata de la suma de S/ 500.00; ii) el pago de una indemnización por daños y perjuicios de S/[REDACTED]; y, iii) la entrega de las copias de las dos notificaciones recibidas en su correo electrónico con fecha 02 de abril de 2024, las cuales corresponden a las operaciones por S/ [REDACTED] y S/ [REDACTED]
64. En ese sentido, respecto a la primera medida correctiva, habiéndose acreditado la infracción cometida por el Banco al deber de idoneidad contemplado en el artículo 19° del Código, y en tanto la medida correctiva solicitada guarda correspondencia con la naturaleza de la infracción, corresponde amparar la medida correctiva, por lo tanto, este Despacho ordena como medida correctiva reparadora que el Banco en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada con esta resolución, cumpla con regularizar la cuenta de ahorros N° [REDACTED] de titularidad de la señora [REDACTED], debiendo extornar y/o devolver el importe de la operación efectuada con fecha 02 de abril de 2024, por el monto de S/[REDACTED], debiendo regularizar los cargos, comisiones y demás conceptos generados por el consumo no reconocido.
65. Sobre, la segunda medida correctiva solicitada, referente al pago de una indemnización por daños y perjuicios por el monto de S/[REDACTED]; corresponde denegarla, toda vez que lo solicitado se encuentra fuera de los alcances del procedimiento administrativo, ello de conformidad con lo establecido en los artículo 100° e inciso 7 del artículo 115° del Código³⁰, la cual establece que el proveedor que ocasione daños y perjuicios al consumidor está obligado a indemnizarlo de conformidad con las disposiciones del Código Civil en la vía jurisdiccional correspondiente, ello considerando que las medidas correctivas reparadoras buscan corregir la conducta infractora por lo que no tienen una naturaleza indemnizatoria; sin perjuicio de ello, de considerarlo pertinente, se deja a salvo el derecho de la señora Palma a ejercer a futuro su derecho de solicitar la indemnización de daños y perjuicios que estime pertinente a través de la vía judicial o arbitral por la infracción verificada.
66. Cabe precisar que, la Sala ha señalado en anteriores pronunciamientos que, una medida correctiva únicamente tiene la finalidad de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionada al consumidor, por lo que una solicitud de pago de una indemnización por daños y perjuicios excede la facultad otorgada por la ley al INDECOPI.³¹
67. Finalmente, la tercera medida correctiva, corresponde desestimar igualmente dicha solicitud al no tener la naturaleza de medida correctiva y de tratarse a su vez de obligaciones intrínsecas a la propia prestación de este tipo de servicios.

➤ De la ejecución de mandatos

³⁰ Ley N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 100.- Responsabilidad civil

El proveedor que ocasione daños y perjuicios al consumidor está obligado a indemnizarlo de conformidad con las disposiciones del Código Civil en la vía jurisdiccional correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, así como de las sanciones administrativas y medidas correctivas reparadoras y complementarias que se puedan imponer en aplicación de las disposiciones del presente Código y otras normas complementarias de protección al consumidor

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

(...)

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

³¹ Resolución N° 0030-2019/SPC- INDECOPI del 07 de enero de 2019, F.J.49.



68. Banco tiene la obligación de presentar ante el ORPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva ordenada en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, de conformidad con el artículo 117° del Código³².

III.3. Sobre la graduación de sanción

69. El artículo 110° del Código³³ establece que la autoridad podrá sancionar con amonestación y multas de hasta de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias, según el tipo de infracción cometida, leve, grave o muy grave.
70. De conformidad con el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, vigente a partir del 15 de junio de 2021, y aplicable a los procedimientos iniciados a partir de dicha fecha, la multa a imponer por infracciones al Código se calculará en base a la fórmula " $M = m \times F$ " donde " m " representa la multa base y " F " la sumatoria de los factores agravantes y atenuantes. Cabe precisar que, en caso de no existir ninguna circunstancia agravante y atenuante, el factor F es equivalente a la unidad ($F = 1$ o 100 %).
71. Siguiendo el orden previsto en la referida norma, corresponde establecer, en primer lugar, la Multa Base (m), la cual se estima multiplicando un primer componente de valores preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor ($k_{i,j}$) por un segundo componente que denominamos factor de Duración (D_t), conforme la siguiente fórmula: " $m = k_{i,j} \times D_t$ ".
72. Para cuyo efecto, se deberá determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.

³² Ley N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

³³ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 110.- Sanciones administrativas

El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108° con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.
b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores. Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.

La cuantía de las multas por las infracciones previstas en el Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, se rige por lo establecido en dicha norma, salvo disposición distinta del presente Código.

Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de las medidas correctivas que ordene el Indecopi y de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder.



- (i) **Nivel de afectación:** la infracción cometida está referida al incumplimiento en las medidas de seguridad para la cuenta de ahorros de la señora [REDACTED], permitiendo que se realice una operación por la suma de S/ [REDACTED] por lo que, en tanto el monto involucrado en la denuncia es inferior a 1 UIT (5,500.00), se determina que el tipo de afectación es "baja", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo 032-2021-PCM.
- (ii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1700 a 2300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2300 UIT se trata de una gran empresa).

De acuerdo a la consulta efectuada al Padrón de contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), elaborado por la Oficina de Estudios Económicos del Indecopi (OEE), con el ingreso del número RUC del proveedor, este despacho advierte que Banco según su facturación anual reportada ostenta la calidad de "gran empresa", tal y como se muestra a continuación:

PADRÓN SUNAT (2024): BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL POR RUC		
RUC	20100030595	Colocar el RUC del sancionado.
Nombre o razón social 1/	BANCO DE LA NACION	
Tamaño de empresa 2/	Gran empresa	
Facturación anual máxima (S/) 3/	103,000,000	

En ese sentido, considerando el nivel de afectación "baja" y el tamaño del infractor "gran empresa", el valor preestablecido conforme al cuadro 18 (gráfico de doble entrada) previsto en el Decreto Supremo 032-2021-PCM es de **3.49**.

- (iii) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo 032-2021-PCM es **1,0**. Por tanto, al multiplicar el monto preestablecido (**3.49**) por el factor de duración (**1,0**), se determina que la multa base es de **3.49 UIT**.
- (iv) **Atenuantes y Agravantes:** Finalmente, en el presente caso no consideramos atenuantes ni agravantes; por lo que, "F" es igual a 1,0. En ese sentido, la multa a imponer (**M**), en atención a la fórmula " $M = m \times F$ ", con los datos obtenidos, resulta " $M = 3.49 \times 1,00$ ", es de 3.49 UIT.

73. Por tanto, atendiendo al desarrollo previo corresponde sancionar a Banco de la Nación con multa de 3.49 UIT por infracción al deber de idoneidad contemplado artículo 19° del Código.

III.4. Costas y costos del procedimiento



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

74. El artículo 7° del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI³⁴ dispone que es potestad de ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el interesado o el INDECOPI.
75. En el presente caso, el consumidor de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, podrá solicitar a Banco el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar la solicitud de liquidación de costos debidamente sustentada, esto teniendo en consideración que independiente al allanamiento parcial formulado, una de las otras conductas fue amparada dentro del séquito del procedimiento.
76. Finalmente, Banco de la Nación deberá pagar al denunciante, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00³⁵, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, de conformidad con el artículo 118° del Código³⁶.
77. Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutorio.
- De la ejecución de mandatos
78. Para acreditar el cumplimiento del pago a favor de la denunciante por concepto de tasa administrativa, Banco de la Nación deberá informarlo por escrito dirigido a este órgano resolutorio, en el plazo de cinco (05) días hábiles, computados desde vencido el plazo para cumplir lo ordenado, adjuntando los medios probatorios pertinentes, bajo apercibimiento de imponerse multa coercitiva en caso de incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 118° del Código³⁷.

Por los fundamentos expuestos;

³⁴ **Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI**
Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del Indecopi puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

³⁵ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

³⁶ **Ley N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo. (Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

³⁷ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

IV. SE RESUELVE

PRIMERO: Corregir el error material contenido en la Resolución N° 02 del 14 de agosto de 2024, ello respecto a la identificación del producto financiero, corrigiendo de la siguiente manera: **DONDE DICE: TARJETA DE DÉBITO N° [REDACTED] DEBE DECIR: TARJETA DE DÉBITO N° [REDACTED].**

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de Banco de Crédito del Perú, por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que se acreditó que dicho administrado si cumplió con sus obligaciones como administrador de la billetera digital “yape” y que dicha plataforma actuó como un instrumento de iniciación de pago; ello de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

TERCERO: Sancionar a Banco de la Nación con una multa de 3.49 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que no logró acreditarse que el denunciado haya cumplido con brindar las medidas de seguridad para la cuenta de ahorros N° [REDACTED] de titularidad del recurrente, ello al permitir la operación vía “Yape” por la suma de S/ [REDACTED] de fecha 02 de abril de 2024, en tanto permitió se materialice dicha operación superando los límites diarios establecidos para este tipo de operaciones; ello de conformidad los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

CUARTO: Requerir a Banco de la Nación el cumplimiento espontáneo de la multa³⁸, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General³⁹, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo⁴⁰. El sancionado sólo pagarán el 75% de las multas si consienten la presente resolución y proceden a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor⁴¹.

³⁸ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)
- Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta “Indecopi-Multas”. - Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. - Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: - Seleccionar pagos y transferencias. - Seleccionar pago de servicios. - Seleccionar Instituciones (Indecopi). - Seleccionar el concepto de pago (multas). - Ingresar el número de CUM. - Ingresar el monto a pagar.

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

³⁹ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

⁴⁰ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforma a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

⁴¹ **Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor**
Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

QUINTO: Denegar parcialmente las medidas correctivas solicitadas por la señora [REDACTED], ello de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

SEXTO: Ordenar a Banco de la Nación como medida correctiva de oficio que en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con regularizar la cuenta de ahorros N° [REDACTED] de titularidad de la señora [REDACTED], debiendo extornar y/o devolver el importe de la operación efectuada con fecha 02 de abril de 2024, por el monto de S/ [REDACTED], debiendo regularizar los cargos, comisiones y demás conceptos generados por el consumo no reconocido.

Banco de la Nación deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

SÉPTIMO: Ordenar a Banco de la Nación que asuma las costas y los costos incurridos para la tramitación del presente procedimiento; y, disponer que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la señora [REDACTED] ascendente a S/ 36.00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

Banco de la Nación deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas del procedimiento ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

OCTAVO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa Del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor Adscrito a la Oficina Regional de Arequipa en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación⁴², caso contrario la resolución quedará consentida⁴³.

NOVENO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al

resolución.

⁴² DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI. DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG.

⁴³ DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

M-OPS-03

Página 25 de 26



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa Del Consumidor, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso⁴⁴.

DÉCIMO: Disponer la inscripción de Banco de la Nación en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119⁴⁵ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Firmada digitalmente por

OMAR FREDY LAZARO DIAZ

Jefe

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de
Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi Arequipa**

44

DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI. DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

45

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

M-OPS-03

Página 26 de 26

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Urb. La Esperanza O-20, José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa, Perú, Teléf. 0800 4 40 40 + Opción 6 + 5403
(desde cualquier teléfono fijo) o, al 01 224 7777 + Opción 6 + 5403 (desde cualquier celular)

Web: www.indecopi.gob.pe